

1516745-30.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... a) condenação anterior pelo crime de roubo majorado, em processo no 7000391-78.2005.8.26.0576, da 18ª Vara Criminal da capital, com extinção aos 18/06/2009 e b) condenação anterior pelo crime de receptação, em processo no 0069124-95.2015.8.26.0050 (7000540-80.2017.8.26.0050), da 4ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para o Réu aos 08/11/2016. Assim, nos termos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516745-30.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516745-30.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2167668/2020 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 8055598 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 1955/20/241

- 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2167668 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

WELLINGTON FRANCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de maio de 2020, por volta das 17h00, na Rua Aroldo de Azevedo, 60, Campo Limpo, nesta capital, em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, duas máquinas lavadoras de alta pressão da marca Karcher e uma panela de pressão de doze litros, conforme fls. 28, em detrimento da vítima CEI Olga Benário Prestes, representada por S.C.B.L. É da denúncia que, segundo apurado, o indiciado, juntamente com indivíduo de alcunha 'Cabeça', a fim de furtar objetos localizados no estabelecimento de ensino supramencionado, escalaram o muro dos fundos, e, com pedaços de madeira, quebraram

os vidros das janelas, adentrando na escola.

Relata a inicial que em uma tentativa infrutífera de arrombar a fechadura de uma das portas, localizaram em outra sala os objetos supracitados e em seguida saíram pelos fundos do estabelecimento, novamente mediante a escalada do muro, levando os objetos subtraídos.

Narra a denúncia que, posteriormente, a representante do estabelecimento foi notificada por uma funcionária da escola, dirigindo-se à Delegacia de Polícia, para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O. 1955/2020). Foi acionada a perícia ao local do fato.

Segundo a acusação, verifica-se no Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 08/15), que um dos fragmentos de impressão papilares encontrados coincide com o datilograma do indiciado.

Por fim, extrai-se da exordial que posteriormente, ao ser indagado, o indiciado confessou a autoria delitiva, não sabendo, contudo, afirmar a localização dos objetos, bem como do outro indivíduo, conhecendo-o apenas pela alcunha 'Cabeça'. Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática do delito (fl. 16).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 13 de agosto de 2020 (fl. 56).

O Réu foi citado (fls. 92/93).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do denunciado (fl. 77 e 118).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a representante da vítima e a testemunha policial civil.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Isto porque não há nos autos prova pericial acerca do rompimento dos vidros das janelas existentes no estabelecimento de ensino; b) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, referente ao concurso de agentes, pois não apurada a participação de mais de uma pessoa no furto descrito na denúncia; c) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a ausência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor. Houve realmente a prática do crime de furto duplamente qualificado, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 08/15), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por seu turno, restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início verifica-se que há Laudo Pericial Papiloscópico acostado as fls. 09/15 e dele se extrai que: “constituem peças, motivo pericial, coletados no local dos fatos, conforme Laudo Pericial nº 164.750/2020, 1 (uma) lâmina de vidro contendo fragmentos de impressões papilares encaminhada a esta seção dentro de um invólucro plástico fechado com lacre nº SPTC556853”.

Da conclusão de mencionado Laudo pericial se infere que: “O fragmento de impressão papilar etiquetado sob no 129695 coincide com o datilograma do dedo mínimo direito do candidato registrado no sistema AFIS sob transação no CC22T00008561803, referente a Wellington Franco dos Santos – RG/SP no 42.801.080-5”.

Ao ser ouvida em juízo, a representante da vítima S.C.B.L., narrou que é diretora da CEI OLGA BENÁRIO PRESTES, desde janeiro de 2020. No dia 21 de maio de 2020 o vigilante da unidade entrou em contato para narrar o episódio. No mesmo dia foi até a unidade fazer a verificação e notou a subtração dos bens, duas máquinas lavadoras de alta pressão e uma panela de pressão. Nos fundos da escola tem uma porta de ferro e em cima tem um vitrô. Encontraram muitos sinais de vidro e tudo indica que a pessoa entrou no prédio pelo vitrô. Tinha porta com tentativa de arrombamento. O vitrô não estava quebrado antes do furto. No mesmo dia 21 foram até a delegacia fazer o boletim de ocorrência e foram orientados para retornar depois. No dia 26 de maio fizeram o boletim e foram dois policiais até a unidade e acredita que fizeram recolhimento de material para análise. Eles fotografaram e ficaram bastante tempo na unidade. Não sabe dizer especificamente o que eles levaram. Depois a própria delegacia entrou em contato e foi ouvida novamente e falaram que pelas impressões digitais a pessoa que tinha cometido o delito teria cometido furto em outro local. O prejuízo da escola foi o conserto do vitrô e de duas fechaduras e os bens subtraídos também não foram recuperados. Não teve contato com o acusado. Suspeita-se que a pessoa entrou e saiu pelo vitrô. As máquinas são vaps de lavar quintal e passam pelo espaço do vitrô.

Também foi ouvida em juízo a testemunha, investigador de polícia, Geraldo Ribeiro dos Santos, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que assim que foi registrado o BO foi solicitado perícia e a perícia verificou o autor do furto, Wellington. A equipe vai até o local e colhe as impressões digitais. Posteriormente esteve no local e não se recorda da altura do vitrô. O réu indicou um comparsa "Cabeça". Não identificaram "cabeça". Não se recorda de detalhes do interrogatório de Wellington. A testemunha apresentou na fase policial o relatório de investigação a fl. 25. Apesar de intimado, o réu não compareceu em audiência, tendo sido decretada a sua revelia. Verifica-se que na fase policial o réu confessou a prática delitiva (fl. 16).

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Ademais, há de se dar crédito à versão fornecida pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se que o depoimento do policial merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Restou amplamente demonstrada a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa pela prova oral colhida em juízo.

Vem a lume elucidativo julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado majorado. Rompimento de obstáculo e escalada. Repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a desclassificação para a conduta para furto simples, ante a ausência de laudo pericial relativo ao arrombamento. Sem razão. Materialidade e autoria sobejamente demonstradas, sequer foram objeto de insurgência. Inviável o reconhecimento do furto simples. Apelante preso em flagrante, na posse da res. Réu confesso. Egrégio

Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que é prescindível a realização de exame pericial para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Exigibilidade que pode ser relativizada a depender das circunstâncias fáticas, desde que comprovada a circunstância por outros meios de prova. No caso, apesar da ausência de laudo pericial relativo ao rompimento de obstáculo, tal falta encontra-se suprida diante das palavras da vítima, dos policiais e da própria confissão extrajudicial do acusado. Com relação à majorante, incide a mesma sobre os delitos, ainda que qualificados, e mesmo que praticados em estabelecimentos comerciais, uma vez que no período noturno a vigilância sobre os bens é reduzida. Precedentes. Dosimetria não comporta reparo. Base fixada acima do mínimo. Atenuante da confissão reconhecida, reconduziu a pena ao mínimo legal. Causa de aumento do repouso noturno bem fundamentada. Regime aberto. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito. Sentença mantida. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0000669-95.2018.8.26.0366; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020). (grifos nossos). Também ficou demonstrada pelo conjunto probatório a qualificadora prevista no inciso IV, § 4º, do artigo 155 do Código Penal, consistente no concurso de duas ou mais pessoas.

Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime de furto qualificado, bem como a autoria, passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal:

Em primeira fase verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outro antecedente desabonador. Com efeito, conforme folha de antecedentes as fls. 32/37, o réu apresenta: a) condenação anterior pelo crime de roubo majorado, em processo no 7000391-78.2005.8.26.0576, da 18ª Vara Criminal da capital, com extinção aos 18/06/2009 e b) condenação anterior pelo crime de receptação, em processo no 0069124-95.2015.826.0050 (7000540-80.2017.8.26.0050), da 4ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para o Réu aos 08/11/2016. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com efeito, conforme acima mencionado o réu ostenta condenação anterior pelo crime de receptação, em processo no 0069124-95.2015.826.0050 (7000540-80.2017.8.26.0050), da 4ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para o Réu aos 08/11/2016.

Ausentes outras causas a serem consideradas, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente, ostenta outro antecedente desabonador, conforme exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que para a incidência da súmula 269 do STJ que admite a adoção de regime semiaberto, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do CP. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, não sendo a medida socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado WELLINGTON FRANCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, incisos

I e IV, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu ao processo solto, faculto-lhe eventual recurso em liberdade.

Por fim, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, uma vez que, nestes autos, não restou demonstrado o valor do prejuízo sofrido pela vítima.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença ao representante da vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA